



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 106 DEL 19/12/2025	OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E/O LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA. INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO ART. 139 D.LGS 112/1998. A.S. 2025/2026 PROVVEDIMENTI. Trattativa MEPA numero RDO: 5909069.
Registro Generale N. 740 DEL 22/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

CIG: B9B46B2165

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del decreto sindacale n. 17/2024 con il quale sono state affidate allo Scriventi le funzioni dirigenziali;

Premesso

- che nella seduta di Conferenza Unificata del 10 settembre 2025 è stata data Intesa al Decreto del Ministro per la Disabilità di concerto con Il Ministro dell'Interno, Il Ministro dell'economia e delle Finanze e Il Ministro dell'Istruzione e del merito sui criteri di riparto 2025 in favore dei Comuni e, quindi, anche al Comune di Avella, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado.
- Che la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione è prevista dall'articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Invero l'assistente alla comunicazione e all'autonomia è una figura che ha il compito di supportare il percorso educativo, relazionale e di acquisizione di autonomie per gli alunni con diverse disabilità: disabilità fisiche o psicofisiche che comportino difficoltà nella sfera dell'autonomia, della comunicazione e della relazione o disabilità di tipo sensoriale.

Visto l'elenco dei nominativi rimesso dall'I.C. Mons. Pasquale Guerriero di Avella e dal servizio di Assistenza Sociale del Consorzio A6 e dato atto che è possibile sulla base delle indicazioni estendere il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole dell'infanzia (materne), primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie) in favore degli alunni di cui all'elenco depositato presso Questo Ufficio;

Dato atto che in relazione al contributo concesso pari a € 23.818,90 è possibile fornire il servizio di che trattasi per l'A.S. 2025_2026 come segue:

- Servizio assistenza e comunicazione agli alunni e studenti frequentanti i plessi scolastici comunali e alle condizioni del capitolato all'uopo predisposto, decorrenza 7 Gennaio 2026, per l'importo pari a € 20.443,00;
- Servizio di assistenza alla comunicazione LIS, in corso, importo pari € 3.375,00;.

ATTESO che al fine di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, occorre individuare un operatore economico che abbia i requisiti, idonea ed esperta professionalità nel settore;

RICHIAMATI gli articoli del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplinano, stante la tipologia di servizio da affidare e il relativo importo a base di gara, l'affidamento in parola nonché le altre disposizioni di legge in materia di appalti pubblici derivanti dal D. Lgs. n. 50/2016 stesso ovvero:

l'art. 35, comma 1, lett. c), secondo cui "... Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:... c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi; ...";

l'art. 36, comma 1, secondo cui "... L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese ...";

l'articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., così come derogato dall'art. 1 comma 2 lettera a) del d.l. 76/2020 modificato dall' art. 51, c. 1, l.a, punto 2 del D.L. 77/2021, secondo cui "...Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione....";

le Linee guida ANAC n°4 ad oggetto «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», approvate con Delibera ANAC n°206 del 01/03/2018, secondo cui, tra l'altro, è "...il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza...";

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VERIFICATO

- che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs 18 aprile 2016, N. 50, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e dato atto che sul M.E.P.A. si può acquisire detto servizio con ordine diretto, con trattativa diretta (TD) con un unico operatore;
- Che nel catalogo MEPA, è attiva l'area merceologica Servizi – sottocategoria: Servizi di welfare sociale che può soddisfare le esigenze di questo Ente meglio descritte in precedenza;

RITENUTO attivare con celerità le procedure necessarie per l'affidamento del servizio in argomento, provvedendo ad invitare un unico operatore economico abilitato sul MEPA alla categoria merceologica Servizi – sottocategoria : Servizi di welfare sociale, soprattutto in considerazione della comunicazione dei servizi sociali del Consorzio A6 con la quale si

comunica che al fine di non destabilizzare i minori ovvero gli alunni che già usufruiscono del servizio con un nuova figura professionale di dare continuità agli operatori già in essere,
 ATTESO che è pertanto necessario ed inderogabile procedere all'affidamento del servizio di che trattasi;

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto per quanto sopra procedere in merito ed impegnare la somma di €. 20.443,65 sui capitoli: 592.6 – 1455.2 – 1414 – 592.5 – 642.1 annualità 2025.

Vista la normativa in materia di regolamento sulla privacy (GDPR) e dato atto che in base agli atti adottati dal comune di sperone in ossequio al Regolamento UE 2016/679 le operazioni di trattamento dei dati devono essere gestite tra l'altro:

in attuazione del principio di «liceità, correttezza e trasparenza»,

in attuazione del principio di «minimizzazione dei dati»;

in attuazione del principio di «limitazione della finalità»;

in attuazione del principio di «esattezza»;

in attuazione del principio di «limitazione della conservazione»;

in attuazione del principio di «integrità e riservatezza»;

Letto e richiamato il T.U. EE.LL. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 162/L del 29.09.2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Letti i decreti sindacali con i quali sono stati individuati i responsabili degli uffici e servizi;

DETERMINA

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI AFFIDARE il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole dell'infanzia (materne), primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie) per l'anno scolastico 2025_2026 decorrenza 7 gennaio 2026, mediante richiesta di preventivi a n. 1 operatore economico, società cooperativa ATENA con sede in Napoli alla Via dei Cimbri n. 8 - abilitato sul MEPA alla categoria Servizi – sottocategoria : Servizi di welfare sociale, in ossequio al disposto dell'art.1 del D.L. 76/2020, convertito in legge n.120 dell'11 settembre 2020, e s.m. ed i. del DL n.77 del 31.05.2021,in deroga all'art.36, comma 2, lettera a) – D.Lgs n. 50/2016 –

Trattativa MEPA numero RDO: 5909069.

2. DI DARE ATTO CHE, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i che:

il fine che si intende perseguire con il contratto è affidare l'incarico per l'espletamento del servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole dell'infanzia (materne), primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie)

la scelta del contraente è stata fatta mediante trattativa diretta (TD) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) della Consip spa con un solo operatore economico abilitato in MEPA alla categoria merceologica Servizi – sottocategoria : Servizi di welfare sociale;

la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dalla piattaforma MePA;

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio "patti e condizioni" generati dalla piattaforma MePA, nonché dall'allegato atto disciplinate anche le condizioni del servizio;

3. DI DARE ATTO che il RUP è il sottoscritto responsabile dei Servizi Demografici e di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del sottoscritto o di altri funzionari dell'Ente aventi parte in questo procedimento;

4. DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento del servizio di che trattasi pari alla somma di € 20.443,00 è prevista nel bilancio annualità 2025 ai seguenti capitoli: cap. 592.6 – cap. 1455.2 – cap. 1414 – cap. 592.5 – cap. 642.1, come in calce;

5. TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria e all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per quanto di competenza;

6. Dare atto che la presente determinazione:

Viene pubblicata all'albo pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);

A norma della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si rende noto che Responsabile del procedimento è l'Arch. Giuseppe Canonico a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Avella (AV), 22/12/2025

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SERVIZI ANAGRAFE –
ELETTORALE – DEMOGRAFICI E STATISTICI – SOCIO
ASSISTENZIALI - SCOLASTICI**
f.to Arch. Giuseppe Canonico

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 19/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to CANONICO GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E/O LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA. INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO ART. 139 D.LGS 112/1998. A.S. 2025/2026 PROVVEDIMENTI. Trattativa MEPA numero RDO: 5909069.
CIG: B9B46B2165 **CUP:**

Descrizione Capitolo: ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.99.99	04.02	592.6	999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2025	307
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1023	€ 16.602,65	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Societa' Cooperativa Sociale Atena - **Progressivo Fornitore:** 5210

Codice Fiscale: 07984791215 **P.Iva:** 07984791215

Impegno

Descrizione Impegno: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E/O LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA. INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO ART. 139 D.LGS 112/1998. A.S. 2025/2026 PROVVEDIMENTI. Trattativa MEPA numero RDO: 5909069.
CIG: B9B46B2165 **CUP:**

Descrizione Capitolo: PROGETTO MINORI E DISABILI

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.04.02.02.9	12.01	1455.2	999 - Altri	2025	308

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

99			assegni e sussidi assistenziali		
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1024	€ 1.000,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Societa' Cooperativa Sociale Atena - **Progressivo Fornitore:** 5210
Codice Fiscale: 07984791215 **P.Iva:** 07984791215

Impegno

Descrizione Impegno: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E/O LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA. INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO ART. 139 D.LGS 112/1998. A.S. 2025/2026 PROVVEDIMENTI. Trattativa MEPA numero RDO: 5909069.
CIG: B9B46B2165 **CUP:**
Descrizione Capitolo: SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE DISABILI
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.04.02.02.99	12.02	1414	999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	2025	309
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1025	€ 2.000,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Societa' Cooperativa Sociale Atena - **Progressivo Fornitore:** 5210
Codice Fiscale: 07984791215 **P.Iva:** 07984791215

Impegno

Descrizione Impegno: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E/O LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA. INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO ART. 139 D.LGS 112/1998. A.S. 2025/2026 PROVVEDIMENTI. Trattativa MEPA numero RDO: 5909069.
CIG: B9B46B2165 **CUP:**
Descrizione Capitolo: AUSILI AGLI ALUNNI DISABILI
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.01.05.03	04.02	592.5	3 - Dispositivi medici	2025	310
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1026	€ 500,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Societa' Cooperativa Sociale Atena - **Progressivo Fornitore:** 5210
Codice Fiscale: 07984791215 **P.Iva:** 07984791215

Impegno

Descrizione Impegno: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E/O LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA. INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO ART. 139 D.LGS 112/1998. A.S. 2025/2026 PROVVEDIMENTI. Trattativa MEPA numero RDO: 5909069.
CIG: B9B46B2165 **CUP:**

Descrizione Capitolo: TRASPORTO SCOLASTICO (PRIMARIA) Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.15.02	04.07	642.1	2 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	2025	311
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1027	€ 341,25	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Societa' Cooperativa Sociale Atena - **Progressivo Fornitore:** 5210
Codice Fiscale: 07984791215 **P.Iva:** 07984791215

Avella (AV), 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Giuseppe Canonico

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 23/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1271, e vi rimarrà fino al 07/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 740 del 22/12/2025;

Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'AUTONOMIA E/O LA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA. INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO ART. 139 D.LGS 112/1998. A.S. 2025/2026 PROVVEDIMENTI. Trattativa MEPA numero RDO: 5909069.

Avella (AV), 23/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to CANONICO GIUSEPPE

